

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 134/2533

นางน้อย อัฐโส กับพวก

โจทก์

นายประเสริฐ เถกิงสุข กับพวก

จำเลย

นายชลิต ขวัญแก้ว ทนายจำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 156 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลข
ที่ 13020 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2
และให้แบ่งที่ดินดังกล่าวออกเป็น 4 ส่วน เท่ากันตกให้แก่โจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 2 โจทก์
ที่ 3 ในฐานะผู้รับมรดกแทนที่นายประสานเถกิงสุขเพื่อประโยชน์ของทายาทของ
นายประสานเถกิงสุขทุกคน และจำเลยที่ 1 คนละส่วนเท่ากัน โดยให้จำเลยทั้งสอง
ไปจดทะเบียนแบ่งให้ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดง
เจตนาแทนจำเลยทั้งสองศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 แบ่งที่ดิน
โฉนดเลขที่ 13020 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองเนื้อที่ 3 ไร่ 654/10
ตารางวา ออกเป็น 4 ส่วน ให้โจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 3 ในฐานะผู้รับมรดก
แทนที่นายประสานเถกิงสุข เพื่อประโยชน์ของผู้รับมรดกแทนที่นายประสานเถกิงสุข
ทุกคนกับจำเลยที่ 2 ได้คนละ 1 ส่วนเท่า ๆ กัน ให้จำเลยที่ 2 ไปดำเนินการจด
ทะเบียนแบ่งที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสาม หากจำเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอา

คำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยที่ 2 คำขออื่นให้ยกคดีสำหรับจำเลยที่ 1
ให้ยกฟ้องนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกาและยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 149,151)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 127)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาแต่ห้ามจำเลยที่ 2
ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ทราบ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาแต่ห้ามจำเลยที่ 2
ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ทราบ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อัมมานนท์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น